

set. 9, 2026

Direitos Humanos - Profº

Cleiton Barbirato

convidado adrielfofucho@gmail.com alcimarluizdasilva3@gmail.com
allemos01@gmail.com andreapimentelmarianoesilvasil@gmail.com
camilagbalbi@gmail.com carliidasa@gmail.com cleitonpb@gmail.com
co4917463@gmail.com delamaral2021@gmail.com Professor virtual
grazguimaraes@gmail.com jeffersonpensador1@gmail.com
jorge.pgsilva@gmail.com marcusconteiro.agro@gmail.com
marlonluizdasilvapimentel@gmail.com maycolnpfarias@gmail.com
paulopetinho@gmail.com rejanearruda1@gmail.com
riffocristianmision@gmail.com rmorais74@gmail.com rosianelcs73@gmail.com
rsalatiel63@gmail.com sacrasub@gmail.com seminaristadanielrj@gmail.com
spiderkako@gmail.com felintotalitarf@gmail.com paulohlma2003@gmail.com
dijairoliveira12@gmail.com josiasrcosta@gmail.com dijairoliveira12@gmail.com

Anexos 📁 Direitos Humanos - Profº Cleiton Barbirato

Registros da reunião 📺 Gravação

Resumo

Estudo do jusnaturalismo explorou direitos fundamentais e o debate ético sobre o aborto

Origens do jusnaturalismo

Apresentação abordou conceitos históricos e teológicos dos direitos naturais desde a Antiguidade.

Debate sobre aborto

Discussão jurídica analisou o início da personalidade civil e a proteção do nascituro.

Próximas etapas

- ☐ [Alcimar Luiz da Silva] Relatar história: Compartilhar os detalhes do ocorrido mencionado durante a aula com o professor.
- ☐ [The group] Enviar trabalho: Produzir um trabalho de no máximo uma lauda sobre o vídeo de desigualdade social e privilégio, discutindo a importância da igreja como agente de transformação social.
- ☐ [The group] Entregar tarefa: Enviar o trabalho finalizado por e-mail até o dia 30 de setembro de 2026, às 23:59.
- ☐ [The group] Orar por Eglésia: Apresentar a jovem Eglésia em oração devido ao seu quadro de saúde e situação mencionada durante a aula.

Detalhes

- **Abertura da Reunião e Oração Inicial:** A aula teve início com saudações entre os participantes, incluindo Cristiano Sacramento, Salatiel Rodrigues, Grazi Guimarães, Cleiton Barbirato, Rosiane Lima (Rosi), Daniel Rodrigues e Carla dos Santos de Almeida, seguido por um ajuste técnico no áudio do professor Cleiton Barbirato e a menção de trabalhos a serem corrigidos. A sessão foi aberta formalmente com uma oração conduzida por Grazi Guimarães.
- **Introdução ao Jusnaturalismo:** Cleiton Barbirato introduziu o conceito de jusnaturalismo, descrevendo-o como uma das duas vertentes estudadas no curso para explicar a origem dos direitos humanos, baseada em uma lógica natural presente em diversas sociedades independentemente de cultura ou religião.
- **Fundamentos do Direito Natural:** Foi estabelecido que o direito natural pressupõe que os direitos humanos derivam de elementos naturais, argumentando que certas regras, como a proteção à vida, são universais. Cleiton Barbirato pontuou que, embora a visão secular utilize explicações antropológicas e sociológicas, a perspectiva cristã reconhece a imagem de Deus como fundamento, mesmo após a corrupção pelo pecado.
- **Conceitos de Liberdade e Sujeição a Direitos:** Cleiton Barbirato explicou que, segundo o direito natural, um ser humano nasce livre e sem obrigações,

mas já possui direitos fundamentais como saúde e alimentação. O professor destacou a vulnerabilidade da criança humana em comparação a outras espécies que se desenvolvem mais rapidamente, justificando assim a necessidade de proteção legal desde o nascimento.

- **O Princípio do Universalismo no Direito:** Foi definido o conceito de universalismo no âmbito do jusnaturalismo, enfatizando que os direitos fundamentais pertencem a todo ser humano, independentemente de etnia, gênero, condição econômica ou cultural, diferenciando esse termo do uso teológico da palavra.
- **Origens Históricas e Filosóficas:** A discussão abordou as raízes do pensamento naturalista na Grécia Antiga, citando Tales de Mileto como um precursor que vinculava a existência a elementos naturais (física ou "physis"). Essa escola de pensamento sugeria que, se a vida provém de elementos naturais como água, terra, fogo e ar, os direitos também deveriam derivar dessas leis naturais.
- **Definição de Direito Natural Objetivo:** Cleiton Barbirato apresentou a definição de jusnaturalismo como uma ordem perceptiva de caráter objetivo e imutável, derivada da natureza. Foi esclarecido que as leis humanas deveriam, sob essa perspectiva, replicar as leis naturais, sendo estas últimas consideradas incontestáveis e aplicáveis universalmente.
- **Jusnaturalismo Clássico:** O jusnaturalismo clássico foi caracterizado pela ideia de que o direito deve ser formulado a partir da ordem natural observada no mundo, como o ciclo de vida e a reprodução dos seres. Cleiton Barbirato ressaltou a natureza secular deste pensamento, que contrasta com a visão cristã de um Criador inteligente.
- **Exemplos Históricos e Bíblicos:** A peça "Antígona", de Sófocles, foi citada como exemplo de invocação de leis naturais para desobedecer a ordens injustas. Adicionalmente, Cleiton Barbirato utilizou o relato bíblico de Salomão e a disputa das duas mães pela guarda de uma criança para ilustrar como o instinto natural de preservação da vida supera, em certas circunstâncias, ordens de autoridades civis.
- **Jusnaturalismo Teológico:** O professor introduziu a evolução para o jusnaturalismo teológico, onde a noção de justiça passa a ser vinculada a elementos metafísicos e crenças religiosas. Cleiton Barbirato explicou que, nessa visão, o direito é visto como uma herança divina, citando Heráclito e a ideia de uma lei universal governada pela divindade.

- **Jusnaturalismo Escolástico:** A discussão avançou para o jusnaturalismo escolástico, com foco em Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Foi explicado que, para essa vertente, existe uma lei eterna (lei de Deus) que fundamenta as leis naturais e, conseqüentemente, as leis humanas, estabelecendo uma hierarquia de justiça baseada nessa inspiração divina.
- **Conceito de Teocracia:** Cleiton Barbirato explorou a relação entre o jusnaturalismo escolástico e a teocracia, utilizando o exemplo de Israel no Antigo Testamento, governado por figuras como Samuel e Moisés conforme a vontade de Deus, diferenciando-a da monarquia subsequente que nem sempre seguiu os princípios divinos.
- **Jusnaturalismo Racional:** O professor descreveu o surgimento do jusnaturalismo racional, vinculado ao Iluminismo e ao racionalismo, onde o homem passa a ser a medida de todas as coisas, conforme a frase de Protágoras. Foi mencionada a mudança de foco do divino para o intelecto humano nas tomadas de decisão.
- **Contribuição de Josias Ribeiro:** O aluno Josias Ribeiro participou ativamente trazendo contribuições sobre o sofista Antifonte, o cosmopolitismo e o debate entre nominalismo e realismo na Idade Média, abordando a perspectiva de Tomás de Aquino sobre a justiça como uma potencialidade humana alcançada por iluminação divina.
- **Impacto do Racionalismo na História:** Cleiton Barbirato discutiu como o racionalismo elevou o protagonismo do ser humano na história, notando uma mudança estética e filosófica visível nas artes e no pensamento, onde a humanidade passou a ocupar o centro da história em detrimento da divindade.
- **Jusnaturalismo Contemporâneo e Justiça Social:** O jusnaturalismo contemporâneo foi apresentado como uma evolução que considera a justiça como variável no tempo e no espaço. Cleiton Barbirato enfatizou a importância de evitar o anacronismo ao analisar o passado, defendendo que o direito contemporâneo deve considerar a diversidade cultural e os contextos éticos variados.
- **Discussão sobre Universalidade e Relativismo:** Paulo Lima questionou se a diversidade cultural não tornaria os direitos relativos demais. Cleiton Barbirato respondeu que, embora existam nuances, certas concepções, como a proteção à vida, são amplamente reconhecidas como direitos fundamentais em diversas culturas e tempos, servindo como base para as leis.

- **Polêmica sobre o Início dos Direitos (Código Civil):** A aula concluiu com uma discussão sobre o momento em que os direitos humanos começam. Cleiton Barbirato analisou o Código Civil Brasileiro (Artigo 2º), que determina o início da personalidade civil a partir do nascimento com vida, mas preserva os direitos do nascituro desde a concepção. O professor utilizou um exemplo hipotético de um acidente envolvendo uma mulher grávida para ilustrar as implicações jurídicas e a ambiguidade na aplicação desses direitos.
- **Teorias sobre o início da personalidade jurídica:** Cleiton Barbirato introduz a discussão sobre quem é o titular de ações judiciais no caso do nascituro, destacando que, no Direito Brasileiro, o feto possui direitos garantidos pelo Código Civil de 2002. É apresentada a teoria natalista, que estabelece que os direitos civis de uma pessoa iniciam-se apenas a partir do nascimento com vida. Cleiton Barbirato observa que, embora essa seja a visão clássica, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Alexandre de Moraes, tem emitido decisões que permitem a interrupção da gravidez a partir da 22ª semana em casos específicos, gerando debate sobre a natureza humana do feto.
- **Debate ético sobre o aborto:** Cleiton Barbirato compartilha reflexões sobre a percepção pública do aborto, argumentando que a maioria das pessoas desaprova o procedimento após compreender os detalhes do método de sucção utilizado. A pessoa facilitadora expressa sua discordância pessoal com o aborto, baseando-se em sua experiência como pai, e reforça que, para a teoria natalista, a pessoa humana só se constitui juridicamente após o nascimento com vida.
- **Teoria concepcionista e Jusnaturalismo:** A discussão avança para a teoria concepcionista, que defende que o nascituro possui direitos desde a concepção, sendo considerado uma pessoa humana plena. Cleiton Barbirato menciona o Jusnaturalismo, argumentando que a própria natureza protege o desenvolvimento da vida, comparando a proteção legal de ovos de tartarugas marinhas com a permissão legal para a interrupção da gestação humana. Cleiton Barbirato defende que todas as pessoas possuem o direito de se manifestar sobre a proteção da vida, independentemente de terem gestado ou não.
- **Discussão jurídica sobre a Nidação:** Cleiton Barbirato explica que, dentro da teoria concepcionista no Direito Brasileiro, existe o debate sobre o momento exato do início da vida. É detalhada a teoria da nidação, a qual

defende que o feto passa a ter direitos jurídicos no momento em que ocorre a adesão do embrião à parede intrauterina.

- **Argumentação cristã e ética:** Cleiton Barbirato relata uma interação pessoal com um conhecido sobre o início da vida e a interrupção da gestação, enfatizando a necessidade de manter princípios lógicos e bíblicos ao discutir o tema com pessoas que não compartilham da mesma fé. Cleiton Barbirato ressalta que, diante da incerteza científica sobre o momento preciso em que a vida se inicia, a postura ética correta seria a proteção da vida, e convida os presentes a compartilharem suas conclusões sobre o tema.
- **Base bíblica sobre a vida intrauterina:** Rosiane Lima contribui para o debate citando passagens bíblicas, especificamente o Salmo 139, verso 13, que trata de Deus tecendo a vida no ventre, e o relato em Lucas sobre a reação de Isabel ao ouvir a voz de Maria, indicando que o feto teria consciência e capacidade de adoração. Cleiton Barbirato e Rosiane Lima concordam que esses textos demonstram a vida e a sensibilidade do feto, refutando a ideia de que o feto seria apenas uma massa inerte.
- **A vida como dom de Deus:** Cleiton Barbirato reforça que a vida é um dom divino e que, diante da impossibilidade de a ciência determinar o momento exato de início de uma nova vida, o dever dos presentes é proteger qualquer estágio do desenvolvimento embrionário e fetal. O professor adverte contra a secularização do tema, incentivando os estudantes a manterem uma visão que reconheça o valor sagrado da existência humana.
- **Testemunho e valor da vida:** Grazi Guimarães compartilha o testemunho de uma criança da igreja, Kevin, que nasceu prematuramente com 24 semanas e sobreviveu, argumentando contra a ideia de determinar momentos específicos em que o aborto seria admissível. Cleiton Barbirato concorda, classificando o aborto como um ato cruel contra um ser sem capacidade de defesa e incentivando professores de escola dominical a ensinarem sobre os direitos do nascituro, desafiando a narrativa de que o feto seria apenas parte do corpo da mãe.
- **Testemunhos de fé e superação da infertilidade:** Alcimar Luiz da Silva relata a história de Gléscia, uma jovem da congregação que enfrenta um diagnóstico médico de infertilidade, expressando solidariedade e pedindo orações por essa pessoa. Cleiton Barbirato compartilha seu próprio testemunho sobre como sua esposa superou um diagnóstico de ovários policísticos, ressaltando que, apesar das dificuldades médicas, a vida é uma

intervenção divina. As pessoas presentes refletem sobre os filhos como herança e bênção de Deus, enfatizando a importância da vida familiar.

- **Implicações éticas e históricas:** Cleiton Barbirato conecta a discussão à ética histórica, alertando que o poder de decidir quem vive ou morre, como ocorreu no nazismo, leva a atrocidades. O professor reforça que princípios cristãos devem nortear a sociedade, permitindo que as pessoas vejam a imagem de Deus em cada indivíduo, incluindo o feto, e encerra a discussão sobre jusnaturalismo, preparando o grupo para abordar o positivismo na próxima aula.
- **Orientações acadêmicas e encerramento:** Cleiton Barbirato fornece instruções para o trabalho sobre o vídeo "Desigualdade Social e Privilégio", apresentado anteriormente. A tarefa consiste em uma lauda discutindo o texto e a importância da igreja como agente de transformação social, com prazo improrrogável até o dia 30 de setembro de 2026, às 23 horas e 59 minutos. Após um breve comentário de Daniel Rodrigues sobre a extensão do assunto, o professor encerra a sessão desejando uma boa noite a todas as pessoas presentes.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.